

### 一、单项选择题

1. 台湾一家赌场的合规官发现，该赌场在连续几天收到一名顾客多笔略低于大额交易报告（LTR）限额的现金存款，且该顾客使用了三个不同的投注账户。下一步应采取什么恰当措施？（）

- A. 在客户账户中记录,该客户的赌博活动经常在报告限额以下进行.
- B. 按照内部报告程序将该活动作为可疑行为上报,并向相关主管部门报告
- C. 告知客户其活动存在可疑之处，并要求其作出解释
- D. 联系执法部门对客户的财务活动展开调查

答案:B

解析:

### 考点

博彩业中识别结构化交易后的内部可疑报告流程

### 核心解析

当合规官发现连续几天分三次存入略低于报告限额的现金，且使用了三个不同投注账户时，这种模式吻合教材对结构化交易的描述，即利用多笔交易规避报告门槛P121。教材规定，机构应制定政策和程序，使员工能够向指定合规官报告可疑情况P351。合规官在评估信息后，若事实表明需对外报告，通常应向管辖区的相关主管部门提交可疑活动报告P351。题干中合规官已发现可疑模式，按照内部程序上报并对外报告，符合教材规定的流程。

### 教材原句

"It is important that organizations implement policies and procedures to enable staff to report their suspicions to an assigned compliance officer."

### A项错误

选项A仅建议“在客户账户中记录其赌博活动经常在报告限额以下进行”，这种记录本身并未触发任何报告行动。教材框架下，“经常低于限额”的交易模式恰恰是结构化交易的警示信号P121；题干设定的条件是发现可疑活动，而不是记录常规模式。

### C项错误

选项C建议直接告知客户其活动可疑并要求解释。教材在讨论因可疑活动终止客户关系时提到，应使用非常通用的信函通知客户，且必须避免通风报信；在某些情况下，通风报信是重罪P336。直接告知客户其活动存在可疑之处，不如先按内部程序报告并由合规官决定后续行动稳妥。

### D项错误：选项D建议直接联系执法部门展开调查。教材流程是

先通过内部程序向合规官报告P351，合规官评估后，若需对外报告则向主管部门提交可疑活动报告P351。执法部门的介入通常发生在SAR提交之后，由金融情报机构或相关主管部门协调P184。在发现可疑活动的当下阶段，直接联系执法部门不如B项所述的内部报告程序更吻合教材流程。

### 易错提醒

容易混淆的两点：一是将“持续低于报告限额的交易”仅视为常规记录，而忽略这恰恰是结构化交易的可疑信号；二是认为发现可疑活动后应直接联系执法部门。教材所述流程是：员工发现可疑情况，按内部程序报告合规官，由合规官评估，并在必要时向主管部门提交SAR。执法部门参与通常属于后续环节，不是合规官当下的直接步骤。

2. 在以下哪种情况下，金融机构可以披露可疑活动报告（SAR）？（）

- A. 法院命令要求银行披露该 SAR，但须先获得法律团队的同意。
- B. 客户询问有关向当地金融情报机构（FIU）报告的可能性。
- C. 外部顾问询问 SAR 的详情。
- D. 第三国警方直接查询有关该客户的信息。

答案:A

解析:

### 考点

SAR的严格保密义务与正式法律请求的处理

### 核心解析

法规禁止金融机构向除特定执法机构外的任何人披露SAR，也不得披露足以表明已提交SAR的信息P353。因此，B项的客户询问和C项的外部顾问询问都不构成披露依据；D项仅说第三国警方查询客户信息，也没有说明经由适用的正式合作渠道请求披露SAR。

教材另将法院命令和传票列为调取账户或交易记录的正式法律请求P361，但这不等于法院命令必然突破SAR保密义务。在给定选项中，A项至少要求在作出任何披露前由法律团队核定适用法律和命令范围，因而相对更符合审慎处理要求。但能否披露仍取决于当地法律，不能仅凭“法院命令”得出肯定结论。

### 教材原句

"Regulations prohibit financial institutions from disclosing a SAR, or any information that would indicate a SAR was filed, to anyone except certain law enforcement agencies."

### B项错误

客户询问是否向FIU报告时，任何足以表明SAR已提交的回应都可能构成通风报信P353。

### C项错误

外部顾问不因其顾问身份而当然成为可接收SAR的特定执法机构P353。

### D项错误

D项只描述第三国警方直接查询客户信息，没有说明该请求是否经由正式的跨境执法或司法协助渠道，也没有直接说明请求披露SAR。

### 易错提醒

法院命令或传票可以正式要求金融机构提供账户或交易记录，但这与披露SAR本身不是同一问题。面对此类请求，应由法律团队核定适用法律、请求范围和SAR保密限制，不能把法院命令自动视为SAR披露例外。

3. 哪种情形最能说明金融机构为何会关闭客户的账户？（）

- A. 该客户是民事传票的对象
- B. 该客户使用与特别指定国民有业务往来的航运公司
- C. 该账户显示定期有固定金额的汇款用于支付学费
- D. 该账户有引发多份可疑活动报告的交易

答案:D

解析:

## 考点

提交SAR后金融机构对受影响账户的处置义务

## 核心解析

教材指出，提交可疑活动报告（SAR）后，金融机构应决定是否保留或关闭受影响账户P356。这并不意味着提交SAR就必须关闭账户，而是要结合可疑活动的持续性、违法风险和机构风险偏好作出决定P303。在给定选项中，D项的多份SAR表明账户可能持续出现需要上报的可疑活动，因而比其他选项更能支持重新评估并终止客户关系。

## 教材原句

"After filing a suspicious activity report (SAR), financial institutions must decide whether to maintain or close the impacted account."

## A项错误

民事传票本身并不构成关闭账户的直接理由。教材指出，传票等法律令状会触发客户审查，但不自动导致提交SAR，因为可能缺乏足够的支持信息P357。同时，执法机构还可能要求金融机构保持账户开放并监控以协助调查P362。相比D项已实际触发多份SAR的情形，A项中的传票与账户关闭决策之间的因果链条更长、匹配度更低。

## B项错误

使用与特别指定国民（SDN）有业务往来的航运公司可能构成制裁风险或红旗信号，但题干没有说明客户本身与SDN直接交易，也没有说明该关联构成实际制裁违规。相比之下，D项更直接表明账户存在持续的可疑活动。

## C项错误

定期固定金额的学费汇款，单独看属于正常的账户使用模式。教材提及，直接为外国国民个人开支（如教育费）提供资金的账户，可能混淆官方与个人财务，但这属于使领馆账户场景下的风险指标P138，并非普通零售账户关闭的典型理由。题干未提及任何使领馆或公共职务背景，该选项与关闭账户的关联非常薄弱，远不如多份SAR所代表的可疑活动直接。

## 易错提醒

传票触发审查不等于触发SAR，更不等于需要关闭账户。教材明确指出传票不自动导致SAR P357，且执法机构可能要求保留账户以协助调查P362。不要将“收到传票→触发审查”与“提交SAR→关闭账户”这两条路径混为一谈。

4. 一家金融机构(FI)的一名员工怀疑其一位同事参与了一个金融投资诈骗团伙。该员工接下来应采取哪一步骤? ( )

- A. 在向公司人力资源部门报告之前，先向同事询问以确定自己的怀疑是否正确
- B. 利用FI的举报渠道来举报该可疑员工
- C. 提醒FI的同事和客户，该员工可疑的金融投资建议可能是骗局
- D. 利用人工智能工具开展开源情报调查，以获取有关涉嫌员工活动的更多信息
- E. 将涉嫌违规的员工报告给FI的直属经理，由其采取必要的行动

答案:B

解析:

## 考点

内部可疑行为应通过正式举报渠道报告合规官，而非自行调查或扩散信息

### 核心解析

教材规定，机构应制定政策和程序，使员工能够将可疑情况报告给指定的合规官P351。合规官负责评估信息并决定应采取的行动P351。题干中“怀疑同事参与金融投资诈骗”属于员工对内部不法行为的可疑情况。此时，员工应遵循机构建立的举报机制，通过正式举报渠道将信息递交至合规职能部门，由具备专业能力和法定职责的人员进行研判。选项B“利用FI的举报渠道来举报该可疑员工”直接对应了这一标准流程，确保了信息的保密性、报告的规范性，并避免了潜在的风险。

### A项错误

“向同事询问以确定自己的怀疑”的匹配度低于正式举报。教材强调，在存在金融犯罪嫌疑时，必须注意不得通风报信（tipping off）P364。直接询问被怀疑的同事极有可能构成“通风报信”，可能导致证据灭失或串供，这与反洗钱合规的核心操作原则相悖。

### C项错误

“提醒同事和客户”的行为与选项A的问题类似，甚至更严重。它大范围扩散了未经证实的怀疑信息，不仅构成了对嫌疑同事的“通风报信”P364，还可能引发对机构的声誉损害和法律风险。题干情景要求的是启动内部调查程序，而非充当信息发布者。

### D项错误

开源情报可用于供应商或董事背景筛查P324，但普通员工发现同事可能参与诈骗后，不应自行借助AI开展个人调查。这样做可能超越权限、破坏证据处理流程并带来隐私风险；更合适的做法是通过正式举报渠道交由授权人员调查。

### E项错误

“报告给直属经理”不如“利用FI的举报渠道”直接。教材明确指出应报告给“指定的合规官”P351，而非一个泛指的“直属经理”。合规官在这一流程中拥有明确的法律和程序角色。报告给直属经理可能绕过了反洗钱合规职能的专门通道，无法保证信息会按规定得到恰当处理。

### 易错提醒

容易混淆“向经理报告”和“向指定合规官报告”的区别。在反洗钱框架下，机构必须建立专门的举报渠道将可疑情况直接报告给合规职能部门，而非依赖于常规的上下级管理汇报链条P351。

5. 一家大型银行的合规官接到任务，要对一位长期客户的一系列异常交易进行调查。该客户在短时间内向多个账户存入了多笔大额现金，这引起了警觉。在收集并分析交易数据、查阅客户记录以及与外部资料进行交叉比对后，合规官认定有合理理由怀疑存在洗钱行为。作为调查记录的一部分，合规官必须决定如何以及何时在内部上报此事，以及是否要提交可疑活动报告（SAR）。在这个过程中，接下来的关键步骤是什么？（）

- A. 记录客户的交易历史，并在发现进一步可疑活动之前对调查内容保密
- B. 立即将此情况上报给高级管理层，建议因潜在的声誉风险关闭该客户的账户
- C. 将调查情况报告给外部审计员，并在采取任何行动之前等待进一步的指示
- D. 拟写一份可疑活动报告，其中应包含交易的详细时间线、客户背景以及产生怀疑的理由，并在监管规定的时间内提交给相关金融情报机构（FIU）

答案:D

解析:

考点



合理怀疑成立后启动SAR程序并在监管期限内完成提交

### 核心解析

题干中合规官已经完成调查并形成合理的洗钱怀疑，SAR报告流程由此启动。教材要求在怀疑或知悉相关人员从事洗钱等犯罪活动时尽快建议SAR P352；一旦活动被认定为可疑，报告时限开始，SAR必须在监管机构规定的期限内提交P352。这意味着应当及时启动报告程序，但并非要求在形成怀疑的同一时刻完成提交。

教材还要求SAR中的信息适当、完整且基于事实P352，并包含客户信息、机构提供的服务、交易活动、怀疑理由及支持证据P353。选项D涵盖了拟写SAR、记录交易时间线和客户背景、说明怀疑理由以及在规定期限内向相关FIU提交，完整对应报告启动、内容准备和按期提交三个环节，因此正确。

### 教材原句

"You should recommend a SAR as soon as you suspect, or know, that a person is engaged in money laundering, terrorist financing, or other criminal activity."

### A项错误

题干已经说明合理怀疑成立，教材要求此时尽快建议SAR，并从活动被认定为可疑时开始计算报告期限P352。A却要求等待发现进一步可疑活动后再采取行动，会不必要地推迟已经触发的报告流程。

### B项错误

B从形成怀疑直接跳到建议关闭账户，遗漏了SAR报告程序。教材说明，提交SAR后，金融机构才决定保留还是关闭受影响账户（P356-357），因此账户处置不能替代本题所问的下一关键步骤。

### C项错误

若案件事实表明需要对外报告，通常应向相关司法管辖区的主管机构提交SAR P351。外部审计员不是选项D所述SAR的接收主体，等待其进一步指示也不能替代在监管期限内履行报告义务。

### 易错提醒

应区分“尽快启动SAR程序”与“立即完成SAR提交”：形成怀疑后应及时建议并准备SAR，随后在监管机构规定期限内提交。账户是否保留或关闭是SAR提交后的后续决定，不能替代报告程序。

6. 根据金融行动特别工作组(FATF)关于“通风报信”的建议，以下哪项陈述准确描述了报告实体的义务？（）

- A. 报告主体不得向客户或第三方披露已提交可疑活动报告(SAR)或正在接受调查的情况
- B. 报告主体可以在组织内部共享有关可疑活动的一般信息，同时不泄露机密
- C. 报告主体必须在其向客户提交可疑活动报告(SAR)时告知客户，这是保持客户关系透明度的一部分
- D. 报告主体在提交可疑活动报告之前，如果与客户讨论可疑活动有助于澄清情况，可与客户进行讨论

答案:A

解析:

### 考点

FATF关于“通风报信”（tipping off）的禁止性定义

### 核心解析

“通风报信”（tipping off）是调查人员有意或无意让调查对象知道其活动正在被监控的行为，反洗钱法规禁止这种行为P340。关于SAR，常见规则要求避免向客户或其他未经授权方披露SAR P352；法规还禁止披露SAR或任何表明SAR已经提交的信息，但特定执法机构属于例外P353。因此，A最直接对应报告实体的保密义

务。其中“第三方”应理解为未经授权的第三方，不能扩大为所有第三方；依法向有权机关披露与向客户或无权限人员泄露调查信息，性质不同。

### B项错误

教材要求即使在金融机构内部，SAR也应谨慎处理，并非所有人员都应有访问权限P352。因此，在不披露SAR、申报事实或可据此推断申报的信息，并按权限控制的前提下，内部共享一般信息并非当然被禁止。B没有说明共享对象、授权范围和信息内容，也没有直接回答题干所问的通风报信禁止义务，因此不如A直接匹配。

### C项错误

选项C主张将披露SAR作为“透明度”的一环，这与禁止通风报信的核心原则直接冲突。教材明确将向客户披露SAR内容定性为违法的“通风报信”行为P353，而非透明度要求的一部分，因此其义务方向与A相反。

### D项错误

教材允许在信息确有必要且无法从内部或外部取得时规划客户外联P340，但沟通人员必须保持保密并避免向客户通风报信P339；通风报信包括让调查对象知道自己正在被监控P340。因此，客户外联本身并非绝对禁止，但直接与客户“讨论可疑活动”可能暴露调查或怀疑状态，不能替代A所对应的明确保密义务。

### 易错提醒

“可以向客户询问以澄清情况”不等于可以向客户透露调查。教材允许为核实交易事实、发票或运营文件等关键信息而进行客户外联，但必须保持保密，不能透露SAR已提交、调查正在进行或客户已成为调查对象（P339-P340）。

7. 一家金融机构（FI）的员工怀疑一名同事参与金融投资诈骗团伙。该员工接下来应采取哪一步骤？（）

- A. 利用人工智能工具开展开源情报调查，以获取有关涉嫌员工活动的更多信息
- B. 利用FI的举报渠道举报该可疑员工
- C. 在向金融机构的人力资源部门报告之前，先向该同事询问以确认自己的怀疑
- D. 提醒该金融机构的同事和客户，该员工提出的可疑金融投资建议可能是骗局
- E. 将涉嫌违规的员工报告给金融机构的直属经理，由其采取必要的行动

答案:B

解析:

### 考点

员工内部举报可疑行为的正确渠道与程序

### 核心解析

教材指出，内部热线和举报投诉可以成为反洗钱调查的信息来源P335；机构还应建立政策和程序，使员工能够向指定合规官报告怀疑P351。收到报告后，应由指定合规官评估相关信息并决定是否调查、升级或采取其他行动P351。本题中的员工只是产生了合理怀疑，不应自行调查、质问涉事人员或向其他人员扩散未经核实的信息。选项B通过金融机构的正式举报渠道报告，最符合教材规定的内部报告和后续评估流程，因此正确。

### 教材原句

"It is important that organizations implement policies and procedures to enable staff to report their suspicions to an assigned compliance officer."

### A项错误

普通员工的职责是报告怀疑，而不是自行使用人工智能或开源情报工具调查同事。自行调查可能涉及访问权限、个人信息处理和证据保全问题，也可能干扰机构后续的独立调查。教材规定，应由指定合规官在收到报告后评估信息并决定后续行动P351，因此A不如B符合程序。

### C项错误

在报告前直接质问被怀疑的同事，可能使潜在调查对象提前察觉、改变行为或毁损证据，也绕过了机构的正式报告和评估程序。教材要求避免向潜在调查对象通风报信P336；但是否构成法律意义上的通风报信，取决于具体法域和案件事实，不能仅凭本题事实直接认定。

### D项错误

向同事和客户传播尚未核实的诈骗指控，可能造成信息泄露、声誉损害并间接惊动相关人员，也会妨碍机构按照正式程序开展调查。正确做法是先通过举报渠道提交怀疑，由指定合规官评估，而不是由举报员工自行对外警告P335、P351。

### E项错误

某些机构可能允许员工向直属经理报告，因此该做法并非在所有情况下都错误。但本题明确提供了金融机构的正式举报渠道，该渠道更有利于保密处理，并能把信息交给具有评估职责的指定合规官P351，因此B优于E。

### 易错提醒

员工发现涉嫌金融犯罪的内部行为后，应“报告而非自行调查或对外扩散”。正式举报渠道负责将信息交给有权限的合规或调查人员。需要注意，“惊动相关人员”和法律意义上的“通风报信”并不完全等同；仅凭本题给出的事实，不能直接认定有关行为已经构成某一法域下的刑事通风报信。

8. 一名合规官正在处理一起案件，并已确定相关事件无需提交可疑活动报告(SAR)。以下哪两项应包含在案例记录中以证明不提交可疑活动报告(SAR)是合理的？(选择两项。)( )

- A. 谁做出了不提交可疑活动报告(SAR)的决定
- B. 该合规官为何认为此案不值得提交可疑活动报告(SAR)
- C. 该案件涉及多少金额
- D. 资金在该机构内的流动情况
- E. 异常活动发生的时间

答案:A、B

解析:

### 考点

不提交 SAR 时案例记录的核心要素

### 核心解析

教材规定，决定不提交 SAR 时，必须详细记录做出该决定的理由 (rationale)，包括触发审查的活动描述、分析步骤、决策依据及支持文件，以便监管机构理解该决定P358。同时，MLRO 或指定官员通常负责对 SAR 提交做出最终决定P346。本题中，合规官已做出“无需提交 SAR”的决定，其案例记录 (case notes) 的核心目的是“证明不提交 SAR 是合理的” (justify not filing a SAR)。要达成这一目的，记录必须回答两个关键问题：这个决定是谁基于什么理由做出的。选项 A “谁做的决定”明确了决策主体，选项 B “为何认为不值得提交”涵盖了决策的理由和分析过程，两者组合起来，刚好满足 P358 对“记录不提交 SAR 理由”的规定，同时也呼应了 P346 关于 MLRO 决策职责的要求。

### C项错误

金额大小可以是触发审查的事实，但单独记录金额不能说明为何决定不提交SAR。相比之下，A、B直接记录决策主体和决策理由。

### D项错误

资金流动情况可作为调查记录的一部分P358，但单独描述资金路径不能证明不提交SAR的决定为何合理。

### E项错误

异常活动发生时间属于活动细节，不能单独说明为何认为无需报告。

### 易错提醒

容易把“案件事实”和“决策理由”混为一谈。金额、时间、资金路径是案件调查中收集的原始事实，而案例记录还需明确说明由谁作出决定，以及基于这些事实为何得出不提交SAR的结论P358。

9. 根据金融犯罪执法网络(FinCEN)的规定,当金融机构(FI)发现需要提交可疑活动报告(SAR)的可疑活动时,SAR的支持性文件应(选择两项). ( )

- A. 包括所有协助FI作出该活动需要提交申报这一决定的文件或记录.
- B. 始终仅限于账户名称、账户详情和交易记录.
- C. 制定了维护支持性文件的政策和程序.
- D. 保存在一个单独的文件中,并将纸质副本存放在防火柜里.

答案:A、C

解析:

### 考点

SAR 支持性文件的合规范围与政策要求

### 核心解析

教材要求，SAR 应包含客户信息、机构服务、交易活动、怀疑理由及任何支持性证据P353。同时，在作出是否提交 SAR 的风险决策时，必须彻底记录调查发现及决策理由P358。据此，题干问 SAR 支持性文件“应”如何，核心指向两个层面：一是范围上，所有协助作出提交决定的文件或记录都应纳入——对应选项 A；二是制度上，机构必须有维护这些文件的书面政策和程序——对应选项 C。二者共同反映了 FinCEN 对 SAR 文件完整性及流程规范性的双重要求。

### 教材原句

"You should include information about the customer, services offered by the institution, transaction activity, rationale for suspicions, and any supporting evidence."

### B项错误

SAR材料除账户名称、账户详情和交易记录外，还包括怀疑理由及其他支持性材料P353。B用“始终仅限于”将文件范围锁定为三项，与支持性文件的开放范围相矛盾。

### D项错误

支持性文件应依照记录保留政策安全保存P345，但合规要求关注的是文件完整性、安全性和可调取性，并不限定为单独文件或纸质副本存放于防火柜。D把可选的物理存储方式误写成统一要求。